МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2026 оны 01 дугаар сарын 29 № 03/09 Улаанбаатар хот

ТАТВАРЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН
ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ Б.ЦОГТНАРАН ТАНАА

Иргэн Д.Сэржмядаг Комисст хандаж, “Миний бие 2003 оноос хойш Татварын хэлтэст татварын улсын байцаагчаар тасралтгүй ажиллаж байна. Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтсийн дарга Н.Туул болон удирдах албан тушаалтны зүгээс сурч боловсрох, өөрийгөө хөгжүүлэх эрхийг хязгаарлаж байна. Мөн нийт улсын байцаагчдын ажиллах нөхцөлийг хүндрүүлж, ажлын өрөө болон компьютерт хяналтын камер суурилуулан, өөрийн гар утсаар хянаж ажлын байрны дарамт үзүүлж бидний хувийн болон хөдөлмөрлөх эрхийг зөрчиж байна” гэх агуулга бүхий гомдлыг ирүүлсэн байна.

Дээрх гомдлын дагуу Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.6, 7.1.11, 25 дугаар зүйлийн 25.1.3, 25.1.4-т заасныг үндэслэн гомдол шалгах ажиллагааг зохион байгууллаа.

1.Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтсийн ажлын байранд байршуулсан дуу, дүрс, дуу-дүрсний систем буюу хяналтын камерын ашиглалт нь хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах хууль тогтоомжид нийцэж байгаа эсэхэд 2026 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдөр шалгах ажиллагаа хийхэд нийт 70 ширхэг хяналтын камерыг байгууллагын орох, гарах хэсэг, гудамж, талбай, коридор, нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх заал, цахилгааны шатны дотор болон гадна, шат, хурал, уулзалтын өрөө, спорт заал, ажлын өрөөнд тус тус байршуулахдаа хүний хувийн мэдээлэл цуглуулж буй талаар анхааруулга, тэмдэг, мэдэгдэл байрлуулаагүй, зарим хяналтын камерыг ажилчдын компьютерийн дэлгэц рүү чиглүүлэн байршуулсан нь татвар төлөгч болон гуравдагч этгээдийн хувийн мэдээлэл, санхүүгийн болон албаны нууц мэдээлэл камерын бичлэгт өртөх эрсдэлтэй байна.

Хяналтын камерыг ашиглан ажилчдын ирэх, явах, ажлын байранд байгаа эсэхийг тогтмол хянаж байгаа бөгөөд камерын бичлэгийг хэлтсийн дарга өөрийн ажлын өрөөнөөс бодит цагийн горимоор хянах боломжтой байхаар, түүнчлэн гар утасны аппликэйшн ашиглан ажлын байрнаас гадуур, тухайлбал гэрээсээ ч хяналтын камерыг бодит цагийн байдлаар хянах боломжтой байхаар зохион байгуулсан байна.

Байгууллагын харуул хамгаалалтын ажилтан хяналтын камерын бичлэгийг ухрааж үзэх эрхгүйгээр буюу зөвхөн харах эрхтэйгээр албан хаагч нарын өрөө, компьютерын дэлгэцийг харж байна. Түүнчлэн камерын бичлэгт хэлтсийн дарга болон мэдээллийн технологийн ажилтан хандах эрхтэй байхаар тохируулсан бөгөөд ингэснээр хяналтын камерын бичлэгийг ажлын байрнаас гадуур, хувийн орчноос тасралтгүй хянах нөхцөл бүрдсэн байна. Хяналтын камер нь дүрс бичихээс гадна дуу хураах авдаг байж болзошгүй байна. Тус байгууллагын мэдээлэл технологийн ажилтны камерыг ажиглаж дуу бичих боломжгүй гэх тайлбарыг өгсөн.

1500700007

Шалгах ажиллагааны явцад хоёроос тав дугаар давхрын хооронд албан хаагчийн компьютерын дэлгэц рүү чиглүүлэн байршуулсан 5 ширхэг хяналтын камерыг буулгуулж, цаашид ижил төрлийн зөрчил гаргахгүй байх талаар холбогдох албан тушаалтанд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгсөн болно.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 13-д иргэний халдашгүй, чөлөөтэй байх эрх, түүний дотор хувийн болон гэр бүлийн амьдрал, захидал харилцааны нууц, орон байрны халдашгүй байдлыг хуулиар хамгаалахаар заасан бөгөөд Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 17 дугаар зүйлд мөн адил хэний ч хувийн болон гэр бүлийн амьдралд дур мэдэн буюу хууль бусаар халдахыг хориглож, ийм халдлагаас хуулиар хамгаалуулах эрхийг баталгаажуулсан. Эдгээр үндсэн эрхийг хангах зорилгоор Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийг 2021 онд баталж, 2022 оны 05 дугаар сараас хүчин төгөлдөр мөрдөж эхэлсэн бөгөөд уг хуулийн 3.2, 3.5-д техник хэрэгсэл, программ хангамжаар мэдээлэл цуглуулах, ашиглахтай холбоотой харилцаанд уг хууль үйлчлэх хүрээг тодорхойлсон. Үүнээс үзэхэд ажилчдын өрөө, хурал, уулзалтын өрөө зэрэг нийтийн эзэмшлийн бус орон зайд байршуулсан хяналтын камертай холбоотой харилцаа нь Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулиар, харин байгууллагын орох, гарах хэсэг, коридор, нэг цэгийн үйлчилгээний заал зэрэг нийтийн эзэмшлийн орон зайд байршуулсан камертай холбоотой харилцаа нь Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулиар тус тус зохицуулагдана.

Чингэлтэй дүүргийн татварын хэлтэс нь албан хаагчдын дуу, дүрсний бичлэгийг цуглуулж, ашиглаж буй этгээдийн хувьд Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 4.1.8-д заасан "мэдээлэл хариуцагч" бөгөөд мөн хуулийн 18 дугаар зүйлд заасан үүргийг хүлээх ёстой. Хэдийгээр тус хуулийн 27.3.2-т ажлын байранд хүний болон мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор камер байрлуулахыг зөвшөөрсөн боловч албан хаагчдыг хянах, ирц бүртгэх, ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэхэд ашиглахыг зөвшөөрөөгүй. Гэтэл анхааруулга, тэмдэг байрлуулаагүйгээр албан хаагчдын компьютерийн дэлгэц рүү чиглэсэн камер байршуулж, ирц болон ажлын байранд байгаа эсэхийг байнгын камераар ажиглах, уг бичлэгт хэлтсийн дарга болон мэдээллийн технологийн ажилтан ажлын байрнаас гадуур, хувийн орчноос хянаж буй нь Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлд заасан шаардлагад нийцэхгүй бөгөөд хүний халдашгүй, чөлөөтэй байх үндсэн эрхийг зөрчсөн гэх нөхцөлийг бүрдүүлж байна.

2.Шалгах ажиллагааны явцад татварын улсын байцаагч Д.Сэржмядагийн суралцахтай холбоотой хүсэлтийг ажлын ачаалал, хүний нөөцийн дутагдал, орлон гүйцэтгэх боломжгүй гэх үндэслэлээр хангаагүй болох нь Захиргаа, Хуулийн тасгийн даргын 2025 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 02/1521 дугаартай албан бичиг, мөн хэлтсийн даргын Комисст ирүүлсэн тайлбар, мэдээллээр тогтоогдож байна. Эдгээр тайлбарт байгууллагын үйл ажиллагааны ачаалал, хүний нөөцийн нөхцөл байдлыг дурдсан боловч албан хаагчийн суралцах эрхийг хангах өөр боломж, уян хатан зохицуулалт хийх талаар бодитой арга хэмжээ аваагүй, тухайн хүсэлтийг бүхэлд нь татгалзсан байна.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван дөрөвдүгээр зүйлийн 7-д иргэний сурч боловсрох эрхийг, мөн 4-т ажил мэргэжлээ чөлөөтэй сонгох, хөдөлмөрийн аятай нөхцлөөр хангуулах эрхийг баталгаажуулсан бөгөөд Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалын 26 дугаар зүйлийн 1-д хүн бүр сурч боловсрох эрхтэйг тунхагласан. Түүнчлэн Төрийн албаны тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.1-д төрийн албан хаагч нь өөрийн мэдлэг, чадвараа байнга хөгжүүлэх үүрэгтэйг хуульчилсан бөгөөд Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 43.2.9-д ажил олгогч нь ажилтныг мэргэжлээ дээшлүүлэх, давтан сурах боломжоор хангах үүрэгтэй гэж заасан. Иймд байгууллагын ажлын ачаалал, хүний нөөцийн дутагдлаас шалтгаалан болгон албан хаагчийн суралцах эрхийг бүхэлд нь хязгаарласан нь дээрх хуулиудад нийцэхгүй бөгөөд

сурч боловсрох, өөрийгөө хөгжүүлэх үндсэн эрхийг бодитоор хангаагүй, ажил олгогчийн хүлээсэн үүргийг зөрчсөн гэж дүгнэх үндэслэлтэй байна.

Дээрх үндэслэлээр Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасны дагуу дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна:

1.Ажлын байранд суурилуулсан хяналтын камерын ашиглалт, зохицуулалтыг Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хууль, Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжид нийцүүлж, албан хаагчдын ажлын өрөө, компьютерийн дэлгэц, хурал, уулзалтын өрөө зэрэг нийтийн эзэмшлийн бус орон зайд байршуулсан камерын байршлыг дахин хянах, хүний хувийн мэдээлэл болон албаны нууц мэдээлэл цуглуулах эрсдэл үүсгэхгүй байдлаар зохицуулах, камерын бичлэгээр дуу, дүрсний мэдээлэл цуглуулж буй талаар анхааруулга, тэмдэг, мэдэгдлийг хуульд нийцүүлэн байрлуулах, мөн хяналтын камерын бичлэгт хандах эрх бүхий этгээдийн хүрээг хуульд заасан шаардлагад нийцүүлэн хязгаарлаж, ажлын байрнаас гадуур, хувийн орчноос хянах нөхцөлийг таслан зогсоох.

2.Хяналтын камерыг албан хаагчдын ирц бүртгэх, ажлын байранд байгаа эсэхийг тогтмол хянах, ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх зорилгоор ашиглахыг таслан зогсоож, хүний халдашгүй, чөлөөтэй байх үндсэн эрхийг хангах дотоод зохицуулалтыг баталж, мөрдүүлэх.

3.Албан хаагчдын хувийн мэдээлэл хамгаалах чиглэлээр удирдах болон холбогдох албан тушаалтнуудад зориулсан сургалт, мэдээлэл, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөг зохион байгуулж, Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн хэрэгжилтийг бодитой хангах.

4.Татварын улсын байцаагч Д.Сэржмядагийн суралцах, мэргэжлээ дээшлүүлэх хүсэлтийг дахин нягтлан үзэж, байгууллагын үйл ажиллагаанд хүндрэл учруулахгүйгээр уян хатан зохицуулалт хийх, сурч боловсрох эрхийг бодитоор хангах арга хэмжээ авах.

Дээрх зөвлөмжийг Татварын ерөнхий газар болон харьяа байгууллагын удирдах албан тушаалтан, албан хаагчдад танилцуулж, авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаарх танилцуулгыг холбогдох нотлох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2-т заасны дагуу 30 хоногийн дотор ирүүлэхийг үүгээр мэдэгдэж байна.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1-д зааснаар Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан заавал биелүүлэх үүрэгтэй бөгөөд мөн зүйлийн 28.5-д заасны дагуу хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний үр дүнг олон нийтэд мэдээлэх болно.

Хувийг гомдол гаргагчид хүргүүлэв.

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ